

<제05장 취업규칙 제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2015-1-i]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정의 효력

《【문제1】 A회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A회사는 인사규정 제33조 제3호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A회사 인사규정 제34조 제1항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「중전의 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50점)》

<문제1의 물음(i)> 노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정의 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사가 형사사건으로 구속된 근로자 甲에 대하여 휴직을 명한 후, 근로자 甲의 복직 신청에도 불구하고 변경된 인사규정을 근거로 휴직 상태를 유지한 상황이다. 쟁점으로 <형사사건 관련 휴직 규정을 근로자에게 불리하게 변경한 인사규정의 효력과 복직 신청을 거부하고 휴직을 계속 유지한 조치의 정당성이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취업규칙 불이익 변경의 효력과 휴직명령 및 복직 거부 조치의 정당성 여부를 논한다.

II. 취업규칙 변경의 효력

1. 취업규칙의 불이익 변경

- “근로기준법 제94조 제1항”은 사용자가 취업규칙을 작성하거나 변경할 때에는 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 동의를 얻어야 한다고 규정하고 있다. 다만, 근로자에게 불이익하게 변경되는 경우에는 반드시 동의가 필요하며, 근로조건이 개선되거나 단순한 형식 변경에 불과한 경우에는 의견 청취만으로 족하다. 불이익 변경이란, 변경된 취업규칙이 기존의 근로조건보다 근로자에게 실질적으로 불리하게 작용하는 경우를 말하며, 그 불이익의 정도는 객관적·합리적으로 판단해야 한다.

2. 동의 주체 및 방식

(1) 노동조합이 있는 경우

- 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 동의가 있어야 하며, 개별 근로자들의 동의는 법적 효력이 없다.

(2) 노동조합이 없는 경우

- 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다. 이때 근로자 과반수란 전체 근로자의 과반수를 의미하며, 일부 근로자 집단의 임의적 서면 동의로는 부족하다.

(3) 동의의 의미

- 동의는 단순한 형식적 절차가 아니라, 변경의 내용과 불이익의 정도를 충분히 설명받은 후 자유로운 의사에 따라 이루어진 실질적 동의이어야 한다.

3. 불이익 변경 판단

- “판례”에 따르면, 불이익 변경 여부는 취업규칙의 개정 목적, 변경 전후의 내용, 근로자에게 미치는 영향, 보완조치 등을 종합적으로 고려한다. 휴직 기간을 연장하거나 복직 시기를 지연시키는 규정은 근로자의 근로 제공권과 임금 수취권을 제한하므로 명백한 불이익 변경에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 변경 여부

- 중전 규정은 “형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명할 수 있다”고 하였으나, 변경된 규정은 “판결확정 후 3개월까지로 기간을 연장하였다.” 이는 근로자가 무죄 확정 후 즉시 복직하지 못하게 되어 근로 제공 및 임금 청구가 지연되는 결과를 초래하므로 근로자에게 명백히 불이익하다. 따라서 본 사안의 인사규정 변경은 불이익 변경에 해당한다.

2. 동의 방식의 위법성

- A회사는 변경 당시 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻지 못하자, 개별 근로자들을 접촉하여 근로자 과반수의 동의를 얻어 규정을 변경하였다. 그러나 “근로기준법 제94조 제1항”에 따르면, 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 존재하는 경우에는 반드시 그 노동조합의 동의를 받아야 하며, 개별 근로자의 동의로 이를 갈음할 수 없다. 즉, 노동조합이 존재함에도 불구하고 사용자와 개별 근로자 간의 동의 절차로 불이익 변경을 한 것은 법정 절차를 위반한 위법한 변경으로서 무효이다. 또한, A회사가 근로자들을 개별적으로 접촉하여 동의를 얻은 행위는 근로자들의 자율적 의사 형성을 침해하였을 가능성이 높아 실질적 동의 요건도 충족하지 못한다. 결국, 본 사안에서의 인사규정 변경은 형식적·실질적 요건 모두 위반된 불이익 변경으로 평가된다.

IV. 결론

- 본 사안의 인사규정 변경은 다음과 같은 이유로 효력이 없다. ❶ 휴직기간 연장은 근로자의 근로권과 임금권을 제한하는 불이익 변경에 해당한다. ❷ “근로기준법 제94조”에 따라 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의가 필수적이거나, 사용자는 이를 거치지 않고 개별 근로자의 동의를 받아 절차상 하자가 존재한다. ❸ 개별 동의는 실질적 자유의사에 기초한 것으로 보기 어렵고, 근로조건의 불이익을 상쇄할 보완조치도 없었다. 따라서 2012. 2. 1. 변경된 인사규정은 효력이 없으며, 甲은 중전 규정에 따른 권리를 주장할 수 있다. 결국 A회사의 복직 거부는 정당한 근거 없이 이루어진 것으로서, 甲은 불이익 변경의 효력 부인과 함께 원상회복을 청구할 수 있을 것이다.